



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001412/2010/CA1

///la ciudad de Paraná, capital de la Provincia de Entre Ríos, a los dos días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, reunidos en la Sala de Audiencias de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones, los señores miembros de la misma, a saber: Presidente, Dr. Daniel Edgardo Alonso y Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, constituido así el Tribunal conforme lo dispuesto por el art. 109 del R.J.N.; a fin de tratar el expediente caratulado: **"SERRA, LEONEL EDGARDO CONTRA ANSES SOBRE ORDINARIO"**, Expte. N° FPA 21001412/2010/CA1, proveniente del Juzgado Federal N° 2 de Paraná, en virtud de los recursos de apelación deducidos contra la resolución de primera instancia, se someten a estudio las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE, DR. DANIEL EDGARDO ALONSO, DIJO:

I- Que, llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la actora a fs. 50 y por la demandada a fs. 53, contra la sentencia de fs. 45/49.

Los recursos se conceden a fs. 54. A fs. 58 la Cámara Federal de la Seguridad Social ordena remitir los presentes al juzgado de origen. A fs. 61 el Sr. Fiscal General ante Cámara contesta la vista oportunamente corrida. A fs. 67 se tiene por no presentado el recurso de apelación de la parte demandada. Expresa agravios la actora a fs. 69/70 vta. y quedan los presentes en estado de resolver a fs. 72 vta.



II- Que la parte actora solicita la aplicación de lo resuelto por el Máximo Tribunal en los autos "Badaro" para el período enero de 2002 hasta diciembre de 2006 y su extensión hasta la entrada en vigencia de la Ley 26417. Seguidamente plantea la inconstitucionalidad de la ley de mención.

III- Que el actor, titular de un beneficio previsional conforme el régimen instituido por la Ley 24241 interpone demanda ordinaria contra la Administración Nacional de la Seguridad Social, por reajuste y movilidad de sus haberes.

El *a-quo* hizo lugar a la demanda, declaró la inconstitucionalidad de diversas normas y dispuso el reajuste de los haberes del accionante para el lapso 1-04-1991 al 31-03-1995 conforme la doctrina de la CSJN en los autos "Chocobar" y desde esa fecha la movilidad conforme la evolución del Aporte Medio Previsional Obligatorio (AMPO). Contra dicha decisión se alza la apelante.

IV- Que tal como lo señala el Sr. Fiscal General, a la luz de lo resuelto por la C.S.J.N. en la causa "Pedraza, Héctor Hugo c/ Anses s/ Acción de Amparo" el 6 de mayo de 2014 y de la Ac. 14/2014, este Cuerpo resulta competente para entender en la presente causa.

V- Que los agravios expresados encuentran adecuada respuesta en lo resuelto por este Tribunal al dictar sentencia en los autos "RODRIGUEZ, LUIS MARIO CONTRA ANSES SOBRE ORDINARIO", Expte. N° FPA 21002109/2010, sentencia del 11/06/2015, a cuyos fundamentos corresponde remitir en honor a la brevedad y cuya copia certificada deberá ser agregada en autos como parte integrativa de la presente.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001412/2010/CA1

Consecuentemente, corresponde admitir parcialmente el recurso interpuesto por la actora y revocar parcialmente la sentencia dictada, con los alcances fijados en el precedente citado y en la medida de la apelación deducida en autos.

VI- Que las costas de la presente instancia deben ser impuestas por su orden (art. 21 de la ley 24463).

VII- Que corresponde regular los honorarios habidos en la presente instancia, los pertenecientes a los letrados de la parte actora en un 28% de los que oportunamente le sean regulados en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Voto a esta primera cuestión por la negativa.

La Sra. Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, por los mismos fundamentos, adhiere al voto precedente.

A LA SEGUNDA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE, DR. DANIEL EDGARDO ALONSO, DIJO:

Que corresponde admitir parcialmente el recurso interpuesto por la actora y revocar parcialmente la sentencia dictada en la medida de la apelación deducida en autos y con los alcances fijados en la causa "RODRIGUEZ, LUIS MARIO CONTRA ANSES SOBRE ORDINARIO", Expte. N° FPA 21002109/2010, sentencia del 11/06/2015, cuya copia certificada deberá ser agregada como parte integrativa de la presente.

Se imponen las costas de la presente instancia por su orden (art. 21 de la ley 24463).

Se regulan los honorarios habidos en esta instancia, los pertenecientes a los letrados de la parte actora en un



28% de los que oportunamente le sean regulados en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Así voto.

La Sra. Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, adhiere al voto precedente.

No siendo para más, se dio por finalizado el acto, labrándose la presente, la que es firmada por el Sr. Juez de Cámara Subrogante y la Sra. Jueza de Cámara, por ante mí, que doy fe.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

**ANTE MÍ
HECTOR RAUL FERNANDEZ
SECRETARIO**





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001412/2010/CA1

SENTENCIA

Paraná, 02 de marzo de 2017.

Y VISTO:

El resultado del acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

Admitir parcialmente el recurso interpuesto por la actora y revocar parcialmente la sentencia dictada, en la medida de la apelación deducida en autos y con los alcances fijados en la causa "RODRIGUEZ, LUIS MARIO CONTRA ANSES SOBRE ORDINARIO", Expte. N° FPA 21002109/2010, sentencia del 11/06/2015, cuya copia certificada deberá ser agregada como parte integrativa de la presente.

Imponer las costas en esta instancia por su orden (art. 21 de la ley 24463).

Regular los honorarios habidos en esta instancia, los pertenecientes a los letrados de la parte actora en un 28% de los que oportunamente le sean regulados en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firmes que sean - art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

